

1008592-40.2022.8.26.0068

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: BRUNO PAES STRAFORINI

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... ré provar que o autor comunicou o roubo horas após o ocorrido, descumprindo a cláusula 7.16, o que levaria a ré a não cumprir com sua parte da obrigação.

Entretanto, pelo o que se depreende dos documentos juntados, o autor realizou a comunicação da empresa, bem como elaborou o boletim de ocorrência do roubo dentro do prazo estabelecido na cláusula 7.16.

Sendo assim, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

1ª Vara Cível

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi nº 84, ., Jardim Tupanci - CEP 06414-140,

Fone: 4635-5249/5245, Barueri-SP - E-mail: barueri1cv@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Reclamação:

1008592-40.2022.8.26.0068 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Nilton Pereira Sousa

Requerido e Denunciado:

Persegue Consultoria Ltda (Doutor Localiza) e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO PAES STRAFORINI

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA movida por NILTON PEREIRA SOUSA contra PERSEGUE CONSULTORIA LTDA. Aduz o autor, em síntese, que teve sua motocicleta roubada e notificou a empresa requerida imediatamente após a ocorrência. O automóvel não foi localizado, motivo pelo qual o autor requereu o cumprimento do contrato e o pagamento do valor previsto em contrato, porém a empresa ré não cumpriu com sua obrigação. Pugna pela procedência da ação, objetivando o cumprimento do contrato.

A empresa ré ofertou contestação, pugnando, em suma, pela improcedência da ação, eis que o autor não teria cumprido com suas obrigação, motivo pelo qual não seria indenizável por força do contrato firmado.

Réplica nos autos.

É o relatório. Decido.

o pedido é procedente.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, em que o autor alega ter seu veículo roubado e que a requerida tem o dever de cumprir com sua obrigação e pagar o valor previsto, por força do contrato celebrado entre as partes.

Em que pesem as alegações do réu, o pagamento do valor é devido.

Inicialmente deve-se destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, regendo-se, pois, pelas diretrizes constantes do Código de Defesa do Consumidor, notadamente, na espécie, pela inversão do ônus da prova dos fatos alegados em Juízo.

Assim, caberia à empresa ré provar que o autor comunicou o roubo horas após o ocorrido, descumprindo a cláusula 7.16, o que levaria a ré a não cumprir com sua parte da obrigação.

Entretanto, pelo o que se depreende dos documentos juntados, o autor realizou a comunicação da empresa, bem como elaborou o boletim de ocorrência do roubo dentro do prazo estabelecido na cláusula 7.16.

Sendo assim, restou demonstrado que o autor cumpriu com todas as suas obrigações, tendo a empresa ré a obrigação de cumprir com sua obrigação contida na cláusula 7.8, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda.

Por outro lado, afasto a ocorrência de danos morais. Houve, no presente caso, mero descumprimento de obrigação contratual, o que não configura dor ou sofrimento extraordinário apto a ensejar a referida condenação.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a empresa ré a pagar ao autor o valor de R\$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais), corrigido monetariamente desde a propositura da ação e acrescido de juros de mora desde a citação.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios da parte adversa, no importe de 5% do valor da condenação, vedada a compensação de valores.

P. R. I.

Barueri, 15 de dezembro de 2022.

BRUNO PAES STRAFORINI
Juiz de Direito